

ZOHRAB BIN ZULKIPLI

lwn.

NOR ELMIE BINTI ABD HAMID

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel), Pada 117 Jun 2019 bersamaan 13 Syawal 1440H]

[Kes Permohonan No. : 10000-041-0003-2019]

[Permohonan Interlokutori 9 Bantahan Awal) Di Bawah Seksyen 187 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Pemohon : Tn. Fakhru Azman Bin Abu Hasan & Pn. Nursahila Binti Ayub daripada tetuan Azaine & Fakhru.

Pegum Syarie Responden : Pn. Mardziah Binti Kassim daripada Tetuan Mardziah & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu Permohonan Interlokutori Bantahan Awal yang telah difailkan oleh Pihak Pemohon pada 15/1/2019 bagi membantah Permohonan Taksiran Bil Kos yang difailkan oleh Pihak Responden melalui Kes Mal No. : 10000-081-0144-2018. Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan telah disempurnakan penyampaiannya kepada Pihak Responden pada 22/1/2019.

[2] Walaubagaimanapun, pada 29/4/2019, Pihak Pemohon telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini.

Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut. Pada sebutan bertarikh 17/6/2019, Pihak Responden menyatakan pendirian bahawa tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Pemohon. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Pihak Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Pemohon dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Permohonan No. : 10000-041-0003-2019** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Permohonan Pemohon adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

